

أصول الفقه كنفى

(١)

* عرفى الأصل

- (ج) الأصل في اللغة اختلفوا في تحديده على أوجه
- ① ما يبنى عليه غيره سواء كان الابتداء حسياً أو عقلياً
 - ② المحتاج إليه ③ ما يستتبع تحقيق الشيء إليه
 - ④ ما منه الشيء ⑤ منشأ الشيء
- * وأقربهم معنى هو: ما يبنى عليه الشيء و منشأ الشيء

الأصل في العرف له معانٍ :

- عند المناطقة و اللغويين بمعنى " القاعدة "
- عند الأصوليين بمعنى " الدليل الإجمالي "
- وبمعنى " الأمر المقتضى عليه غيره في الحكم "
- وبمعنى " الحكم السابق المستصحاب "
- وبمعنى " الراجع "
- في عرف الفقهاء بمعنى " الدليل التفصيلي "
- وبمعنى " المخرج "

* عرفى الفقه بمعنى اللغوى (تقريب الفقه بمعنى اللغوى)

اختلف الأصوليين في معنى الفقه على ثلاثة أقوال :-

- الأول وهو قول الإمام الفزاري والآمدى
لـ الفقه معناه : العلم بالشيء والفهم له
 - الثاني لأبي الحسب البصري والفخر الرازي
لـ الفقه خاص بفهم عرف المتكلم سواء كان دقيقاً أم جلياً
 - الثالث لأبي اسحاق السيرازي
لـ الفقه خاص بفهم الأشياء الدقيقة والأمور الخفية
- # الراجع القول الأول

* نقل العرب لفظ "الفقه" من معناه اللغوي إلى علم الدين؟ (✓)

* ما سبب اختلاف الأصوليين في تعريف الفقه؟

ج. اختلافهم في مسائل الفقه هل هي قطعية، أو ظنية أو بعض
قطعي وبعض ظني.

* عرفى الفقه بمعنى المصطلحى، (أذكرى من أذهب الأصوليين فى تعريف الفقه)
ج. الأول: من باب الضأن لأنه يستفاد من الأدلة السمعية

ج الأول: من باب الضم لأنه يستفاد من الأدلة السمعية
المذهب الثاني: الفقه من باب القطع لأنه ثابت بدليل قطعي
الثالث: الفقه منه ما هو قطعي كالثابت بالنص من الكتاب والسنة
والإجماع المتواتر،

وَمِنْهُ مَا هُوَ ضَرْفٌ كَالثَّابِتِ بِالْقِيَاسِ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ

ذهب الإمام أبي حنيفة أن الفقه من باب القطع؟ (X)

الفقه يتعلق بالحيوانات؟ بالحيوانات (X)

* لماذا مسمى عالم التوحيد العقدة الأكبر في كتاب أبي حنيفة؟

ج. لأن المراد بالفقهاء عنه في قوله "ما لا يوافق عليه" الاعتقادات

والوحدات والعمليات

* ما المراد بالنفس في تعريف أبي حنيفة؟ يراد بها امرئ

الأول: العيد نفسه لأن أكل الأضاحم يتعلق بالبدن

الثاني: النفس الإنسانية الناطقة

* ما المراد بـ "ما" الواردة في قوله "مالا وما عليه"

ج. أراد بـ: فعل الكلف الذي يقع منه كالصلاة والصوم

* اذکری أمسام وعلیٰ لکلف

- الواجب - المحرم

المباہلہ - المکر وہ تشریہ

المندوب - محمد حبيب

* اذكرى أقسام فعل يكلف مع تعريف كل قسم

- المندوب: ما كان فعله أولى من تركه مع عدم المنع من الترك
- الواجب: ما كان فعله أولى من تركه مع المنع من الترك
- المباح: ما كان تساوى فعله مع تركه
- الحرام: ما كان تركه أولى من فعله مع المنع من إيفاء دليل قطعي
- المكروه تحريماً: ما كان تركه أولى من فعله مع المنع من إيفاء دليل ظني

- المكروه تنزيهاً: ما كان تركه أولى من فعله مع عدم المنع من إيفاء
- # ينقسم فعل يكلف إلى عشرة أقسام (X)
- # أكل: من الأمور التي لا ثواب فيها ولا عقاب
- ① فعل مباح ② ترك مباح ③ ترك مندوب
- ④ ترك حرام ⑤ ترك مكروه تحريماً
- ⑥ فعل مكروه تنزيهاً ⑦ ترك مكروه تنزيهاً
- # الأمور التي لا ثواب ولا عقاب فيها ٦ أمور ؟ (X)
- # الأمور التي لا عقاب عليها ٩ أمور ؟ (✓)
- # أكل: من الأمور التي يعاقب عليها ١٠ أمور
- ج ① ترك واجب ② فعل الحرام ③ فعل مكروه تحريماً

* لماذا دخل فعل الحرام ، وفعل المكروه تحريماً وترك واجب فيما لا ثواب عليه ؟

لأن عدم الثواب صادق بالعقاب وصادق بعدم الثواب

* سؤال مهم: هل يتأبى المرء على ترك الحرام؟

ج - لا يتأبى المرء على تركه، لعدم وجدانه
لكن إذا كان الشخص يجاهد نفسه فإنه يتأبى عليه

* اذكرى تعريف مصدر الشريعة للفقهاء

هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلة التفصيلية

* علام يطلق العلم؟ يطلق بإطلاقين

① مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق.

② الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل.

* عرفى الحكم

الحكم عند أهل اللغة: - إسناد أمر لآخر إيجاباً أو سلباً

فى اصطلاح الأصوليين: - خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين

بالاقتضاء أو التحيز أو الوضع.

فى اصطلاح الفقهاء: - يطلق على الأثر المترتب على خطاب الله تعالى

الحكم عند الفقهاء وعند الأصوليين مراد فى تعريف لفظه (X)

* هل يختص العلم بالأحكام الشرعية بما ثبت بالدليل القطعى فقط؟

لا يختص العلم بالأحكام الشرعية بما ثبت بالدليل القطعى فقط،

بل يشمل ما ثبت بالظن والقطع

الأحكام الفقهية لا تشمل الاعتقادات ولا الوجدانيات؟ (✓)

الاستنباط الصحيح ما كان مقروناً بشرائطه المعينة

كان يعرف بالنسخ والمنسوخ (✓)

صدر الشريعة جعل العلم بالمسائل القياسية شرطاً فى

الفقيه (X)

5

1 / 1

* اذكر السبب الذي من أجله نقل الأصوليون هذا العلم

من معناه الإضافي إلى معناه اللقي.

ج. السبب أن تعريف أصول الفقه بمعناه الإضافي لم يشمل إلا الأدلة فقط ولا يشمل المباحث الأخرى المتعلقة بهذا العلم كمباحث التعارض والترجيح والاجتهاد،

فأضطر الأصوليون أن ينقلوا هذا العلم من معناه الإضافي إلى معناه اللقي حتى يشمل جميع المباحث المتعلقة بهذا الفن.

* علام يطلق أصول الفقه بمعناه اللقي؟

ج. يطلق على ① قواعد هذا الفن،

② ادراك هذه القواعد نفسها،

③ ملكة الاستحضار الحاصلة من مزاولة هذه القواعد

وكثرة دراستها.

* عرف أصول الفقه بمعناه اللقي عند مصدر الشريعة

ج. " العلم بالقواعد التي يتوصل بلإليها (إلى الفقه) على وجه الحقيقة

لا تقربوا الزنا نهى، مقدمة مبررى؟ (✓)

أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة

منه وهو تعريف عند مصدر الشريعة؟ (X) القاص البيضاوي

"دلائل الفقه" أضاف دلائل إلى الفقه فأفادت العموم؟ (✓)

* قارن بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي

- الإجمالي (الكلي) الدليل الذي لا يتعلق بمسألة بعين ولا يدل

على حكم بعينه فهو دليل عام يدرج تحته جزئيات متعددة

مثل الأمر للوجوب، وهو محل بحث الأصولي

الدليل التفصيلي (الجزئي) هو الدليل الذي يتعلق بمسألة بعين
ويدل على حكم معين .

مثل قوله "وَأَتُوا زَكَاةً" دليل تفصيلي لأنه يتعلق بمسألة
بعين ، وهي إخراج الزكاة .

والدليل التفصيلي محل بحث الفقيه

مهمة الفقيه الوصول إلى الأحكام الكلية (X)

* اذكرى مهمة الأصول .

مهمة الأصول وضع القواعد التي يتوصل بها الفقيه إلى
الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية ، وإثبات
هذه القواعد بالأدلة .

اختلاف العلماء في موضوع علم الأصول على ثلاثة مناهج ؟ (X)

الأحكام التكليفية هي الوجوب ، النهي ، والحرمة فقط ؟ (X)

الأحكام الوضعية هي السبية والشرطية والمنافية والصحة
والفساد ؟ (✓)

* اذكرى الرأي الراجح في موضوع علم الأصول .

الرأي الراجح هو رأي مدر الشريعة من أن موضوع هذا
العلم هو الأدلة والأحكام معاً

* من أين يستمد علم أصول الفقه ؟

يستمد من ثلاثة علوم : علم الكلام ، علم العربية ، الأحكام الشرعية

* ثم تفسر الحاجة إلى معرفة علم فائدة علم الأصول ضرورية ؟

أصول الفقه يضع القواعد والضوابط منقلاً للفوضى والاختلال
في كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الجزئية .

* مائدة علم أصول الفقه :

بالنسبة للمجتهد :-

- يعين على تحصيل ملكة الاستنباط التي يقدر بها على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة.
- التعرف على الأسس التي بنيت عليها الأحكام الشرعية والمقاصد التي تهدف إلى تحقيقها.
- بالنسبة للمقلد :-

- معرفة الأصول والقواعد التي اعتد عليها إمامه في استخراج الأحكام فتطوئ نفسه

- الدفاع عن وجهه نظر إمامه فيما استنبطه من أحكام.
- أن يعرف المقلد أن المجتهد من لم يصدروا الأحكام التي أفتوا بها عن هوى أو رأي شخصي.

- يقدر المقلد بهذا العلم على الافتاء فيما تعرض أو تطرح عليه من مسائل.

- علم الأصول يعطي القدرة على اختيار أحد آراء علمائه إمامه الواردة في الكادئة الواحدة.

بالنسبة لمن يقوم بالدراسة المقارنة بين المذاهب :-

- تمكن من المقارنة بين مذاهب الفقهاء في مسألة لم يتخذ فيها يستطيع الترجيح بين مذاهب الفقهاء ترجيحاً صحيحاً.
- فوائد الأصول من جهة العموم :-

- يمكن من الرد على الهامشية في قولهم "لادلالة في إقرانه على حلال حرام"
- يمكن من الرد على بعض الخوية في قولهم "إن في القرآن ألفاظاً موهلة لادلالة لا"
- يمكن من الرد على النظام وغيره في قولهم "الإلزام والقياس ليسا بحجة"
- // // بعض المعتزلة "لا حجة في أخبار الآحاد"

من أقوال بعض المعتزلة "لا حاجة في أخبار الآحاد؟" (✓)
 # من "الحثوية" "الاعتناء والقياس ليسا حاجة؟" (X)

* لم ترد على من قال أنه لا حاجة من دراسة علم أصول الفقه
 لأن الأحكام الشرعية قد حوت وفرغ المجتهدون مثل
 وتلقاها الناس بالقبول؟

يُرد على ذلك بأن الحوادث متجددة وأحوال الناس متغيرة
 ومشا كلهم مستمرة ومتشعبة وتختلف باختلاف الأماكن
 والبلدان والأزمان، وليس من المعقول أن يكون العلماء والفقهاء
 استنبطوا أحكام جميع الجزئيات بل لا بد من وجود أمور تتطلب
 الاجتهاد.

الغرض من العين هو العلم المطلوب تفصيله من الأمة من غير نظر
 إلى فاعله؟ (X)

* ما حكم تعلم أصول الفقه؟

تعلم أصول الفقه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن
 الباقيين. (مذهب جمهور العلماء)

* دلي على أن تعلم الفقه وأصول الفقه فرض كفاية.

قوله تعالى "وما كان المقصود ليتقوا كافة فلولاً نفر من
 كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم
 إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون".

مما تابع الإجابة: هناك من قال أن تعلمه فرض عين

- للجمع بين القولين نقول إن تعلم الأصول فرض كفاية ولكنه
 فرض عين على من أراد الاجتهاد والفتوى.

* اذكرى الفرق بين الفقه وأصول الفقه من ناحية حقيقة كل منهما

- حقيقة أصول الفقه: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية.
- حقيقة الفقه (كما ذكر الجمهور دون المنفعة) العلم بالأحكام الشرعية المكتب من أدلة التفصيلية.

* فرقى بين الفقه وأصول الفقه من حيث الموضوع

- موضوع الأصول: الأدلة الإجمالية أو الأدلة والأحكام معاً.
- الفقه: أفعال العباد من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها.
- * اذكرى الفرق بين الفقه وأصول الفقه من حيث ما يقدّمه
- علم الأصول يستند من علم الكلام وعلم العربية والأحكام الشرعية.
- الفقه يستند من الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

* فرقى بين الفقه وأصول الفقه من ناحية الغاية المقصودة

- الغاية المقصودة من أصول الفقه: تطبيق قواعد ونظريات على الأدلة التفصيلية، لاستنباط الأحكام الشرعية العملية.
- الغاية من الفقه: الفوز بسعادة الدنيا حيث يُعرف به ما للمكلف وما عليه فليس هو الحياة والفوز بسعادة الآخرة بالنعيم الخيم.

* قارنى بين الأصول والفقه

- الأصول: هو من عرف القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية.
- وظيفة: التي عن القواعد الكلية التي تعين لمنهج على استنباط الأحكام الجزئية من الأدلة التفصيلية.
- الفقيه: من عرف كثير من الأحكام الفرعية من أدلة التفصيلية.
- وظيفة: استنباط الأحكام الجزئية من الأدلة الشرعية التفصيلية باستخدام قواعد الأصول.

* ما أسباب تأصل ترسيخ القواعد الدينية في أفلح لصحية؟

١. تأصل لغة القرآن إدراكاً وفهماً لما تقتضيه أساليب

٢. كانوا على معرفة كاملة بأسباب نزول الآيات وورود الأحاديث

٣. معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة

٤. معرفتهم بفتاوى الرسول

٥. هيبته الطويلة للرسول

عدة المتوفى على زوج أربعة أشهر وعشراً، سواء أكانت

حامل أم غير حامل ؟ (✓)

الإمام أبي حنيفة هو أول من دون غالبية قواعد أصول

الفقه ؟ (X)

أول من جمع المتفرقات من القواعد الأصولية هم الحنفية

فقد جعل الإمام أبو يوسف ؟ (✓)

آمل - أول من دون علم أصول الفقه وقواعده

مستقلة ومؤيدة بالأدلة والبراهين هو الإمام الشافعي

* هل نقول إن ما يؤكد أن الحنفية لم يسبقوا الشافعية

في تدوين أصول الفقه أنه لا يوجد كتاب فيه أسبق

من رسالة الشافعي ؟

لا نقول ذلك ونرد على هذا بأن عدم وجود كتاب

سابق للرسالة لا يفي أن الحنفية سبقوا الشافعية

في التدوين ، لأنهم كتبوا وصنفوا ، كما ذكر المترجمون

إلا أنه لم يصلنا منه شيء .

* ما أسباب تدوين علم أصول الفقه؟

- اختلاف وجهات النظر في كيفية الاستدلال.
- نشوء المذاهب الفقهية.
- ضرورة وجود أسس يبنى عليها الفقيه مذهبه.

* ما أسباب تدوين الشافعي لأصول الفقه؟

- اشتداد النزاع في مصادر الفقه في عصره.
- كثرة روايات الحديث في هذا الوقت فأراد أن يبين مسلكه في دفع هذا التضارب.
- الحاجة الشديدة إلى القياس.
- اختلاط العرب بالأعاجم فتبع عنه ضعف اللسان العربي وقصور المدارك في فهم مقاصد الشريعة.

أصول الفقه بعد الإمام الشافعي

* الإمام أحمد بن حنبل والحنفية والمتكلمون كتبوا بعد الإمام الشافعي ورتبوا بآثارهم في أربعة مقاصد:

- ١- الأحكام: من العجوب والشب والحرمة --- وغير ذلك
- ٢- الأدلة: القياس والاحتجاج والكتاب والسنة ---
- ٣- طرق ودلالة الألفاظ على معانيها
- ٤- المستنبط أو المجتهد أو المستفيد

كتب الإمام أحمد بن حنبل في فن أصول الفقه "طاعة الرسول" "الناسخ والمنسوخ" "العلل"

- اختلفت طرق العلماء والفقهاء في التأليف وترتيب على ذلك وجود طريقتين: (مع ظهور طريقة المتأخرين)

أولاً: ① طريقة الشافعي والمتكلمين: (طريقة الشافعية) لأن الشافعي أول من نهجها والشافعية هم الذين سبقوا للكتابة.

* عرفت أيضاً بطريقة المتكلمين لأنهم استقروا مناهج دراستهم من علم الكلام وأكثر الكاشين كانوا من علماء الكلام.

فهؤلاء اهتموا بالبحث في مسائل المنطقية والكلامية واشتقوا

ما أيده البرهان من القواعد الأصولية بعد دراستهم وفحصهم.

بنات هؤلاء هذه الطريقة:

- تحقيق المسائل وتحصيل الخلاف

- الميل الشديد إلى الاستدلال العقلي والتبسيط في الجدل

- عدم أخذ الصواب الأصولية من الفروع الفقهيّة

• كتاب "المعتمد" لأبي حنيفة البصري من مؤلفات هذه الطريقة

ثانياً ⑤ طريقة الحنفية أو الفقهاء :-

- سميت بطريقة الحنفية لأن فقهاء الحنفية هم الذين التزموا التأليف بها ، سميت بطريقة الفقهاء لأنها كانت نتاج كتاباتهم
- وضعوا القواعد الأصولية التي تتفق مع استنباطات أئمتهم لفقهاء
- كثرت الفروع الفقهية في كتبهم لأنها الأصول لتلك القواعد

خصائص هذه الطريقة :-

- القواعد الأصولية فيها تابعة للفروع المنقولة عن أئمة المذهب
- قيام المؤلفين على هذه الطريقة بجمع الفروع المختلفة ووضع قواعد لها تناسبها وأصلها محمل ويهتمون بضبط الفروع الفقهية
- كثرة الفروع والأمثلة والشواهد الفقهية في الكتب المؤلفة على هذه الطريقة
- جعل المؤلفون من فرع فقهي قاعدة قائمة بذاته

* اتفق العلماء على أن وقت كل صلاة من الصلوات الخمس هو السبب لوجوبها واشتغال ذمة المكلف بها فلا تجب صلاة قبل دخول الوقت ولا يجوز التقجيل بها قبل وقتل ولا يجوز تأخيرها عن وقتل إلا أنهم اختلفوا في الجزء الذي يكون سبباً لوجوبها على المكلف

فالجمهور يرون أن سبب الوجوب هو أول جزء من الوقت حتى ابتدأ الوقت صار المكلف مشغولاً الذمة مُطالباً بأداء الصلاة في وقتل

« أتم الصلاة لو لك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً »

وأما النية يرون أن سبب وجوب الصلاة هو الجزء الذي يتصل به الأداء .

فلو أدت الصلاة في الجزء الأول كان هو سبب وجوبها وهكذا - قالوا أن سبب وجوب الصلاة هو الجزء الذي يتصل الأداء على الفروع الفقهية المنقولة عن أئمة الهنداء ووجدوا أنه -

(أ) وجدوا هذا الفرع هو أن المرء إذا كان مكلفاً في أول الوقت ثم طرأ مانع من التكليف، واستمر هذا المانع حتى خرج الوقت لم يجب عليه الصلاة المفروضة في ذلك الوقت .

(ب) وجدوا هذا الفرع أيضاً وهو أن المكلف لو أدى الصلاة المفروضة في أول الوقت أجزأته .

(ج) وجدوا هذا الفرع وهو أن المكلف إذا لم يُصل العصر حتى دخل الوقت الناقص وهو الوقت الذي يتخلف فيه لون الشمس إلى الاصفرار، ثم صلاها في ذلك الوقت الناقص كانت الصلاة صحيحة مع الكراهة .

(د) وجدوا من الفروع هذا الفرع وهو أن المكلف إذا لم يُصل العصر حتى خرج وقتل، ثم صلاها في اليوم التالي في الوقت الناقص لا تصح صلاته .

مثال (٢) قاعدة "عموم المشترك"

المشترك : هو اللفظ الموضوع بأكثر من وضع لأكثر من معنى.
 عموم المشترك : معناه : استعمال اللفظ المشترك في كل واحد من
 المعنيين أو المعاني التي وضع لها. لا بالمجموع من حيث هو مجموعة.
 اختلف في هذه المسألة :-

قال الجمهور :- المشترك يع

"الحنفية" :- المشترك لا يع حقيقة ولا مجازاً

* من الكتب التي صنفت على هذه الطريقة كتاب "أصول السرخسي"
 للإمام السرخسي.

ثالثاً (٣) طريقة المناخريفة

كانوا يهتمون بالمسألة وعرضوا وبسط مذاهب العلماء
 قبل وأدلتهم ومناقشتهم والتزجيع

فجاءت تصانيفهم جامعة للفائدتين :-

فائدة خدمة الفقه ، وفائدة تحقيق القواعد الأصولية وإقامة
 الأدلة عليها.

ومن أشهر الكتب التي صُنِفَتْ وأُلِفَتْ :-

كتاب "تنقيح الأصول" لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود

أركان الحكم الشرعي :-

الحاكم - المحكوم عليه - المحكوم فيه - الحكم

* (أولاً الخاتم) *

* الخاتم هو الله ومصدر جميع الأحكام لجميع المكلفين
" إن الحكم إلا لله "

- إصراك أحكام الله وكشفه هو محل خلاف بين العلماء :-

• اختلف العلماء في هل يمكن معرفة أحكام الله بالعقل دون أن يتوقف ذلك على الرسل وكتب الله أم لا ؟ وهذا لا يكون إلا قبل البعثة .

• قول الأشاعرة :- المعروف لأحكام الله تعالى والمظهر والكاشف لها هم الرسل فقط ، ولا يستطيع العقل أن يدرك حكم الله .

- قول المعتزلة :- يمكن للعقل أن يدرك حكم الله تعالى في

أفعال المكلفين ، وقالوا :- الشرع كاشف لما أدركه العقل قبل أن يرد

وبناء على هذا اختلف العلماء في قضية الحسن والقبح :-

* المذهب الأول :- (المعتزلة ومن وافقهم من الخوارج)

- الحسن والقبح عقليان يدركهما العقل دون توقف على الشرع والشرع مؤيد لما علمه العقل .

* المذهب الثاني :- (الأشاعرة)

- الحسن والقبح شرعيان فحكم الشارع هو مقياس الحسن والقبح

* المذهب الثالث :- (الماتريدية والجمهور المعتزلة)

- العقل يستطيع أن يحكم أن هذا الفعل حسن أو قبيح ، إلا أنه لا يلزم

من ذلك أن تكون أحكام الله في أفعال المكلفين على وفق ما

تدركه العقول ما حسن أو قبيح قبل .

* ثانياً المحكوم عليه *

هو المكلف بالفعل الذي تعلق بفعله خطاب الشارع وله شروط :-

- * البلوغ * العقل * الفهم
- * أن يكون قادراً على الفعل وذلك بسلامة الآلات وصحة الأسباب

* ثالثاً المحكوم فيه *

هي التكليف الشرعية

أي فعل المكلف الذي تعلق به حكم الشارع اقتضاء أو نهي
مثل الصلاة والصيام وله شروط :-

- * أن يكون الفعل معلوماً للمكلف علماً تاماً.
- * أن يكون " " " " أنه صادر عن له سلطان التكليف
- * أن يكون مقدوراً للمكلف بحيث يستطيع أن يفعله أو يتركه
- * أن يكون حاصله يكسب المكلف لا يكسبه غيره

"ولا تزرر وازرة وزر أخرى" الأجراء

* رابعاً الحكم *

الحكم لغة :-

- * القضاء مطلقاً ، * القضاء بالفعل خاصة
- * المنع : يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه
- وبه يسمى الحآلم لأنه يمنع الظالم
- وبه يسمى اللجام للداية حكمة ، لأنها تمنع صاحبه من الأخلاق الرذيلة
- * الفصل : حكمت بين قوم أي فصلت بينهم
- * العلم والفقهاء " وآية الحكم صبياً " أي علماً وفقهاً

الحكم اصطلاحاً :-

- عند الفقهاء : أن خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاعتناء أو التحجير أو الوضع .

- عند الأصوليين : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاعتناء أو التحجير أو الوضع .

شرح تعريف الأصوليين :- (ايجاز) مختصر

- الخطاب : مصدر خاطب يخطب ، لغة : توجيه الكلام نحو الغير للإفهام

الخطاب عند الأصوليين : مطلق على الكلام الذي خوطب به الغير

يطلق الخطاب على امرين : ① الكلام لنفسه ② الكلام للغير

- " بأفعال المكلفين " المراد بالفعل هنا : ما قبل الذات والصفات من الأحداث

التي تصدر من المكلف وتدخل جوارحه الظاهرة والباطنة

المكلف : هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة النبي ولم يبل بينهما حائل يمنع

من تعلق الخطاب به ، " أن " في المكلفين للجنس

• أفعال المكلفين يخرج الخطابات المتعلقة بذات الله ^{مثل} " قل هو الله أحد "

والخطاب المتعلق بفعله تعالى " والله خلقكم وما تعملون "

- " بالاعتناء " مطلب الطلب سواء أكان طلب فعل أو طلب ترك ،

سواء كان جازماً أو غير جازم مثل السب

- " أو التحجير " التسوية بين الفعل والترك مثل المباح فعله أو تركه

" وإذا طلقتم فاصطادوا " وتفسير التعليل " بالاعتناء أو التحجير "

لإخراج الخطاب المتعلق بفعل المكلف لا على جهة الاعتناء أو التحجير

بل على جهة الجبر مثل " ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد "

" الوضع " أي الجعل - جعل الشارع الشيء شيئاً لشيء آخر

أو شرطاً له أو مانعاً له

كلمة " أو " الواردة في التعريف ليست للترك أو التردد بل لتبويب

الحكم وتقسيمه .

أقسام الحكم الشرعي

حكم تكليفي

حكم وضعي

هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين
بالاقتضاء أو الخير.

أولاً الحكم التكليفي :-

تقسيمه بعدة اعتبارات :-

١- باعتبار ذاته ٢- باعتبار متعلقه
أولاً :-

- ينقسم الحكم التكليفي باعتبار ذاته عند جمهور (الأصوليين)
من غير الحنفية إلى خمسة أقسام :-

(الإيجاب - النّيب - التحريم - الكراهة - الإباحة)

"لفظ الاقتضاء" إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك
فإن كان طلب فعل إما أن يكون جازماً مثل الإيجاب أو غير جازم
مثل النّيب.

وإن كان طلب ترك إما أن يكون جازماً مثل التحريم أو غير جازم (الكراهة)

- [الإيجاب] :- هو خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلباً جازماً.
يطلق عليه (الحق - الفرض - المكتوب) "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة"

- [النّيب] :- خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلباً غير جازم.
يطلق عليه (المستحب - التطوع - السنه - النفي)

"يا أيها الذين آمنوا إذا تدانتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه"

- [التحريم] :- هو خطاب الله تعالى الطالب لترك الفعل طلباً جازماً.

يطلق عليه (المنع - النّيم - المعصية - الإثم - الجناح)

"ولا تفلتوا أنفسكم التي حرم الله إلا بالحق"

[الكراهة] ← هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل ترك الفعل طلباً غير جازم.

مثل الخطاب المتعلق بطلب الكف عن الذهاب إلى مسجد عمه أو كل ذاريج كريهة مثل قول الرسول "من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزل مساجدنا وليعتذر في بيته"

[الإباحة]

[الإباحة] ← هي خطاب الله تعالى الذي خبر فيه بكلف بين الفعل والترك ، يطلق على (الحل - الإباحة)

مثل الخطاب المتعلق بإباحة الاصطباح بعد التحلل من الحج "واذا حللتم فاصطادوا"

* قسم التفتية الحكم باعتبار ذاتة إلى سبعة أقسام :-
(الفرضية - الإيجاب - السنية - التقضية - الإباحة - الترخيم - الكراهة)

- [الفرضية] هي خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلباً جازماً
بدليل قطعي ، كالقرآن والسنة المتواترة
"وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة"

[الإيجاب] خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلباً جازماً
بدليل ظاهري كالقياس وخبر الواحد
"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" خبر آحاد

[السنية] خطاب الشارع الطالب للفعل طلباً غير جازم وكلمة
هذا الفعل طريقة ملوكة في الدين مثل الآذان

[النفلية] خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلباً غير جازم، ولم يكن طريقة مملوكة في الدين، كصوم التطوع.

[الاباحة] خطاب الله تعالى الذي حُرِّفَ فيه المكلف بين الفعل والترك، كإباحة الأكل والشرب متى طلع الفجر من ليالي رمضان "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر"

[التحريم] خطاب الله تعالى الطالب لترك الفعل طلباً جازماً، يدل على قطعي "ولا تقربوا الزنا"

[الكراهة] ← ① كراهة تربية ② كراهة تنزيهية

* الكراهة التبريكية * خطاب الله تعالى الطالب لترك الفعل طلباً جازماً، يدل على قطعي ظني.

مثل الخطاب المتعلق بالنهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه

* الكراهة التنزيهية * خطاب الله تعالى الطالب لترك الفعل طلباً غير جازم

مثل الخطاب المتعلق بأكل التؤم والبصل قبل الصلاة

(القسم الثاني)

أقسام الحكم التكليفي باعتبار "متعلقه"

- عند جمهور الأصوليين : (واجب - مندوب - حرام - مكروه - مباح)
- عند الحنفية : (فرض - واجب - مكروه - سنه - نفل - حرام - مباح)
- سب هذه التقسيمات :-

أن الحنفية لاحظوا في التقسيم حال الدان على الطلب الحتمي
فإن ثبت الطلب الجازم بدليل قطعي دلالة من كتاب أو نبوة
ودلالة من سنة أو إجماع فالمطلوب هو الفرض ...

التعريف بأقسام متعلق الحكم التكليفي عند الجمهور :-

[الواجب] هو الفعل المطلوب طلباً جازماً أو
ما يندم تشريعاً تاركه قصداً مطلقاً .

[المندوب] ما يسمع فاعله ولا يندم تاركه أو
المطلوب فعله تشريعاً من غير ذم على تركه مطلقاً .

[الحرام] ما يندم فاعله تشريعاً .

[المكروه] ما يسمع تاركه ولا يندم فاعله .

[المباح] ما لا يتعلق بتركه أو فعله صريح أو ذم

ثانيًا المقريف بأقسام متعلق الحكم التكليفي عند الحنفية :-

الفرض لغة :- الزن في العود وغيره ، أو القطع أو التقدير
اصطلاحاً :- اسم لمقدر ثابت شرعاً بدليل قطعي من الكتاب
أو السنة المتواترة أو الإجماع . " فافروا ما تيسر من القرآن "
حكمه :- موجب للعلم باعتقاداً لأنه ثابت بدليل مقطوع به .
- يكفر جاحده قولاً واعتقاداً ، يجب العمل به ، تاركه عاصي
- إلا أن يكون تاركاً له استغناءً فيكون كافراً .

الواجب لغة :- من الوجوب وهو اللازم الثابت ، أو السقوط والوقوع
اصطلاحاً :- عند الحنفية هو ما كان فعله أولى من تركه مع المنع
من الترك بدليل ظني . " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "
حكمه :- يجب العمل به ، لأن العمل بالظن واجب
تارك العمل به :-

إما أن يكون متأولاً فلا يفسق ولا يضل ،
إما أن يكون غير متأولاً بل مستغنياً يضل ،
إما أن لا يكون متأولاً ولا مستغنياً فيفسق .
جاحده لا يكفر لأنه لا يلزم اعتقاد حقيقته لأنه ثابت بدليل ظني
الاختلاف بين الفرض والواجب :-

* ذهب الجمهور ومنهم الشافعية إلى إنكار التفرقة بين الفرض والواجب
وقالوا هما لفظان مترادفان وهو الفعل المطلوب طلباً جازماً
* ذهب الحنفية إلى التفرقة بين الفرض والواجب
- فالفعل المطلوب طلباً جازماً قد ثبت بدليل قطعي مثل الصلاة والزكاة
أو ثبت بدليل قطعي فيه شبهة أو دليل ظني مثل صلاة الوتر والأضحية

- الواجب يشبه الفرض من حيث وجوب العمل به ، ويشبه
النفل من حيث عدم كفر جاحده .

السنة لغة :- الطريقة والسيرة الحسنة أكانت حسنة أم سيئة
اصطلاحاً :- عرفل الحقيقة بأنها ما كان فعله أولى من تركه مع
عدم المنع من الترك وكان طريقة مسلوكة في الدين .
أنواع السنة :- (سنة هدى) - (سنة زوائد)

سنة الهدى :- ما واظب عليه النبي ولم يتركه إلا لعذر وكان مفعلاً للدين
سنة الزوائد :- ما نقل عن النبي من الأمور ~~التي~~ ^{التي} لا يقصد بها العبادة مثل الأكل والشرب

- حكم سنة الهدى : يطلب المرء بإقامتها فإن أتى بها استحق الثواب
ومن تركها استحق اللوم والعتاب .

- حكم سنة الزوائد :- الأخذ بها حسن ويؤجر فاعلاً إن قصد الإقتضار
برسول الله ، وتركها لا يوجب إساءة ولا لوم .

النفل لغة :- الزيادة

اصطلاحاً :- ما كان فعله أولى من تركه مع عدم المنع من الترك
ولم يكن طريقة مسلوكة في الدين (عند الحقيقة)

- يسمى نفلاً لأنه طاعة غير واجبة .

- يسمى المنسوب لأنه الشارع ندب إليه أي دعا إليه .

- بالتطوع لأن المكلف انقاد لله فيه مع أنه قريب من غير حتم .

- بالتحب لأن الله تعالى قد أحبه .

- إرفاء لأنه نفع وامل إلى الغير مع قصد إلى نفعه .

يسميه غير الحنفية بالسنة غير المؤكدة
 مثال النفل: العبادات الزائدة كالتصدق على الفقير، الشرب بالآ
 - حكم النفل - يتاب على فعله ولا يعاقب تاركه.

الحرام لغة: المنع لله والتشديد والحرام هو الممنوع فعله
 * اصطلاحاً: ما كان تركه أولى من فعله مع المنع من الفعل (عند الحنفية)
 (تعريف أبي حنيفة وأبي يوسف)
 * ما ثبت بدليل قطعي واستحق الذم على فعله مطلقاً من غير عذر
 (التعريف عند محمد بن الحسن)
 حكم الحرام: لزوم تركه ويعاقب فاعله، وإنكار حرمة كفر.

المكروه لغة: ضد المحبوب وهو القبيح
 اصطلاحاً: ما كان تركه أولى من فعله مع عدم المنع من الفعل (الحنفية)
 أقسامه: مكروه كراهة تحريرية - مكروه كراهة تنزيهية
 * المكروه تحريراً: ما كان تركه أولى من فعله مع عدم المنع من الفعل وكان
 إلى الجريمة أقرب (عند أبي حنيفة وأبي يوسف)
 - ما كان تركه أولى من فعله مع عدم المنع من الفعل وكان إلى الجريمة أقرب
 بدليل ظني (عند محمد بن حسن)
 حكمه: يلام فاعله ويعاقب دون العقوبة بالنار ومكره لا يرد كافر
 وتاركه يمدح ويتاب إذا قصد بالتزك الأمتثال لما نهى الله عنه.
 * المكروه تنزيهياً: ما كان تركه أولى من فعله مع عدم المنع من الفعل
 وكان إلى الحل أقرب، مثل تعليب الكسر - فرتحة الأصابع في الصلاة.

المباح لغة: الظاهر والمأذون فيه .

اصطلاحاً: ما استوى فعله وتركه في نظر الشارع (عند الحقيقة) (عند الجور) ما لا يتعلق بفعله مع أو ذم يطلق على (الجائز - الحلال).

- يعرف المباح بما يلي :

• بتصريح الشارع بالحلل "اليوم أحل لكم الطيبات"

• النص على نفي الإثم "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه"

• نفي الجناح "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء"

• نفي الحرم "ليس على الأثمن حرج ولا على الأعرج حرج"

• صيغة الأمر عند وجود القرينة الصارقة له من الوجوب إلى الإباحة

"كلوا واشربوا من رزق الله"

- حكمة: لا يتعلق بفعله مع ولا ذم .

المطلب الثاني (الحكم الوضعي)

تعريفه: ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع تعرف

عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي

أقسامه: (ركن - علة - سبب - شرط - علامة - مانع)

[الركن] ← الشيء المتعلق بشيء آخر تعلقاً ذاتياً وهو داخل فيه
مثل القراءة في الصلاة "اقرأ أو ما تيسر من القرآن"

[العلة] ← الشيء الخارج المؤثر . عقب النكاح علاقة للحلل .

[السبب] ← الوصف الخارج المفضي إلى الحكم من غير تأثير فيه .
المسرة سبب في قطع يد السارق والساارقة

[الشرط] ← ما يتعلق به الوجود دون الوجوب ، بأن يوجد عند وجوده لا بوجوده .

مثل الوضوء لصلاة الصلاة "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم"

[العلامة] ← ما يكون علماً بالأعلى الوجود من غير أن يتعلق به وجود ولا وجود .

مثاله : مثلوا له بالإحصان مع أن وجوب الرجم متوقف عليه .

[الممانع] وصف ظاهر مضبط جعله الشارع حائلاً دون وجود الحكم

مثال : الأبوة في القصاص مانعة من القصاص "لا يقتل والد بولده"

* الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي *

وجه الاتفاق :- أن كلا منها خطاب الله تعالى فهو الذي شرع الأحكام وجعلها أسباباً وشروطاً وأركاناً وموانع

أوجه الاختلاف :- **أولاً** - الحكم التكليفي يتطلب فعل شيء أو تركه أو إباحة الفعل والنزك أي يشمل طلب أو تنبيه - الحكم الوضعي : فلا طلب فيه ولا تنبيه فيه وضع وجعل ، أي جعل هذا الشيء سبباً لشيء آخر .

ثانياً - الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بكسب المكلف أما الوضعي فقد يتعلق بكسب المكلف وقد لا يتعلق بكسب المكلف

ثالثاً

- الحكم التكليفي لا بد وأن يكون في مقدور المكلف
 "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها"
 - أما الحكم الوضعي فقد يكون في مقدور المكلف وقد يكون
 في غير مقدور المكلف

رابعاً

- الحكم التكليفي يتعلق بأفعال العباد دون الحيوانات
 وغيرها مما لا يمكن تكليفهم
 - أما الوضعي فإنه يتعلق بكل هذه الأشياء فلو أنزلت الدابة
 شيئاً ممن صاحب

خامساً

- الحكم التكليفي لا يتصور وجوده منفرداً عن الحكم الوضعي
 - أما الحكم الوضعي فإنه من الممكن انفراذه عن الحكم التكليفي
 كما يمكن اجتماعهما معاً
 مثال :- ١- الإيفاد

- أوقات العبادات، جعل الشارع البلوغ شرطاً في التكليف

مثال اجتماعها :-

- كون الزنا حراماً ، وهو في الوقت نفسه سبب لوجود الرد
 على صاحبه

مصادر الأحكام الشرعية

- تعريف ١: هي الأدلة الشرعية التي تستنبط منها الأحكام الشرعية.
- الدليل لافقة: المرشد إلى الشيء الكاشف عن حقيقة فهو الهادي إلى الشيء حسيًا كانه أو معنويًا.
- الدليل اصطلاحًا: هو ما يمكن بصحيح النظر فيه الوصول إلى حكم شرعي على سبيل القطع أو الظن.
- عند بعض الأصوليين: ما يستفاد منه حكم شرعي على سبيل القطع.
- الأمانة: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى الظن.

أقسام الدليل

من حيث الحجية

من حيث أصل

من حيث السند

- * قطعية (الكتاب، السنة) * نقلية
- * ضمنية (جبر الواحد، قياس) * عقلية
- * أدلة اتفق عليها العلماء
- * أدلة اختلفوا فيها

الأدلة المتفق عليها: (الكتاب - السنة - الإجماع - القياس)

وجه الحصر لهذه الأصول الأربعة:

- * أن الحكم إما أن يثبت بالوحي أو بغيره، فإن كان بالوحي يكون متلوًا أو غير متلوًا،

وإن ثبت بغير الوحي فإما أن يكون بالرأي الصحيح أو بغيره، فإن كان بالرأي الصحيح، فإن كان رأي الجميع فهو الإجماع وإن لم يكن رأي الجميع بأن كان إلهامًا أمرًا بآخرى الحكم فهو القياس. وإن كان الحكم ثابتًا برأي غير صحيح فهو الاستدلال الفاسد.

(الكتاب - السنة - الإجماع - القياس)

الدليل على الاستدلال بهذه الأدلة وتبريرها:

- من الغزاة " يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله "

- من السنة ما روى عن معاذ بن جبل أن رسول الله ﷺ حينما بعثه إلى اليمن قاضياً وقال: كيف تقضي إذا عرف من عليك قضاء؟ قال أقتضي بما في كتاب الله قال "فإن لم يكن في كتاب الله؟" قال: فبسنة رسول الله - قال "فإن لم يكن في سنة رسوله؟" قال أحبته برأيي ولا آلو، قال فضرب رسول الله صدى ثم قال "الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى والله ورسوله"

- أما فعل الصحابة وأقوالهم ما قاله سيدنا عمر لأبي موسى الأشعري حين ولاه القضاء فكسبه " الفهم الفهم فيما يتلجج / يحتاج في صدرك عما لم يبلغك في الكتاب والسنة، إعرف الأمثال والأشياء ثم قم الأمور عندك فاعمد إلى أحبل إلى الله وأشبهها بالحكم فيما ترى"

* الأدلة العقلية: ما كان طريق النقل ولا دخل للمجتهد في تكوينها ولا إيجابها كالكتاب والسنة، والإجماع إذا كان منه غير القياس، والعرف وقول الصحابي وشرع من قبلنا.

* الأدلة العقلية: يكون للمجتهد دخل في تكوينها ووجودها وذلك بإظهار حكم الله في النظر والاستدلال كالقياس والمصالح المرسلة والاستقسان

أولاً: الكتاب (القرآن الكريم)

* "القرآن المنزل على رسول الله المكتوب في المصاحف المنقول عن النبي ^ﷺ نقلًا متواترًا بلا شبهة" (تعريف فخر الإسلام البرزوي)

* **الكتاب لغة** - يطلق على المكتوب والمنزل من عند الله

* **القرآن لغة** - من قرأ يقرأ بمعنى القراءة ، " فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ "

سعى بالكتاب وبالقرآن " فهم والكتاب ليسا إنا جعلناه قرآنًا عربيًا " **# ما يطلق عليه الكتاب والقرآن عند الأصوليين :-**

يطلق كل منهما على كل القرآن وعلى كل جزء منه ، ذلك باعتبار دلالة الجزء منه ، لأن الأصوليين يبحثون فيه من ناحية أنه دليل ومصدر للأحكام .

* **تعريف مصدر الشريعة للقرآن :-**

ما نقل إلينا بين دفتي المصحف تواترًا .

حجة القراءة :-

القرآن الكريم حجة بحال العمل بما ورد فيه ، فلا يجوز العدول عنه إلى

غيره من الأدلة إلا إذا لم يُد في فيه حكمًا للمسألة التي يراد معرفة حكمها .

إعراب القرآن :-

الإعراب لغة : نسبة إلى العجز إلى الغير ، يقال أعجز الرجل

أخاه إذا انت عجزه عن شيء ،

سميت العجزة هكذا لأنها أمر طارق للعادة يعجز البشر

عن الإتيان بمثله .

، **لمار بأعجاز القرآن** :- إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان

بما تداهم به ، وهو أن يأتيوا بمثله أو بشيء من مثله .

أركان الإيمان :- لا يصدق الإيمان إلا إذا توافقت فيه ٣ أركان

الأولى التحدى وهو طلب المباراة والمعارضة

فالرسول قال للناس إني رسول رب العالمين ، وإبرهاني على

ذلك هو القرآن ، فهو وحى من عند الله .

الثانية أن يكون هناك مقتضى للتحدى

وهو إنكارهم لادعائهم إليه وهو الدين الجديد .

الثالثة أن لا يكون عند من يتحداهم مانع يمنع من المعارضة

وجوه إيمان القرآنية : (٤ وجوه)

* الوجه الأول :-

• فصاحة اللفظة ، بلاغة أساليبه وخفته على اللسان ،

حسن وقعه في السمع ، أحسنه بمجامع القلب

" الله أنزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه

جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى

ذكر الله "

* الوجه الثاني :-

غيبية

• إخبار القرآن عن أمور غيبية مستفغ في المستقبل وقد

وقعت فعلاً كما أخبر .

" ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم

سيقلبون في بضع سنين "

الوجه الثالث -

إخبار القرآن بالمفاتيح العلمية

"ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة"

الوجه الرابع -

إخبار القرآن بحوادث ماضية في القرون الخالية

"تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين"

خصائص القرآن الكريم - (٤) (خصائص)

١) كونه لفظاً - كل ما أوحى به الله للنبي من المعاني بأى وسيلة من وسائل الإيحاء ولم ينزل عليه الفاظ لا يكون قرآناً - الإمام أبو حنيفة لم يبالغ الجمهور بل وافقهم في أن القرآن اسم للعلم والمعنى جميعاً

٢) كونه عربياً - "بلسان عربي مبين"

٣) كون القرآن متفوقاً على النبأ متواتراً -

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون

٤) نزوله مخفياً على قلب الرسول -

- ليس حقه على النبي والمؤمنين

- التدرج في التدرج

- بيانه حكم حادثة

هل يجوز الاحتجاج بالقراءة لثبوتها؟

(الأصناف)

(جمهور العلماء ومنهم)

(عبد الله بن عمرو عاتشة)

لا يجوز الاحتجاج بهذه

القراءة في الأحكام.

يجوز الاحتجاج بالعلل

* اتفقوا على أن القراءة هذه ليست بقراءة ولا يجوز الصلاة بها.

هل استعمل القراءة على اللفظ غير عربية؟

↓

الرأي المنسوب إلى

جمهور العلماء

عبد الله بن عباس وعكرمة

لا يوجد في القراءة اللفظ غير عربية

استعمال القرآن على اللفظ غير

دليلهم "قرائنا عربيا"

عربية.

دليلهم: وقوع كلمة "ناشئة الليل"

(كلمة حبشية)

هل يجوز ترجمة القرآن والتعبد به؟

اتفق العلماء على أنه

لا يجوز استخدام هذه

الترجمة في الصلاة والتعبد

واستنباط الأحكام الشرعية

يجوز ترجمة القرآن

"وإما تخافن من قوم خيانة"

* القرآن الكريم كله قطعي من جهة وروده وثبوته ونقله عن رسول الله.

دلالة القرآن الكريم على الأحكام تنقسم قسمين :-
① قطعي الدلالة :-

النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً ولا يقبل التأويل
"الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"
② ظني الدلالة :-

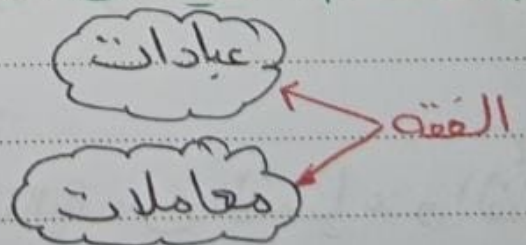
النص الذي يحتمل أكثر من معنى ويحتمل التأويل
"والطلاق يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء"

الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم :-
① أحكام اعتقادية :-

التي تتعلق بما يجب على المكلف اعتقاده في الله وملائكته ورسله
② أحكام أخلاقية :-

تتعلق بما يجب على المكلف أن يتغلب به من الفضائل ويجانب أن يتغلب عنه من الرذائل
③ أحكام عملية :-

تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال أو أفعال وعقود وتصرفات
الأحكام العملية هي فقه القرآن (أصول الفقه)



أحكام المعاملات في العصر الحديث :-

① أحكام الأحوال الشخصية :-

هي التي تتعلق بالأسرة من بدء تكوينها

② الأحكام المدنية :-

من بيع وشركة

التي يقصد به تنظيم علاقة الأفراد المالية وحفظ حقوقهم مثل

③ الأحكام الجنائية :-

هي التي تتصل بالجرائم التي تصدر عن إكفاء وإعقوبة مستحقة

④ أحكام المرافعات :-

التي تتعلق بكل ما فيه تحقيق العدالة والمساواة بين الناس

⑤ الأحكام الدستورية :-

يقصد بها تحديد علاقة الحاكم بالحكوم وتحدد حقوق الأفراد والجماعات

⑥ الأحكام الدولية :-

التي تتعلق بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى

⑦ الأحكام الاقتصادية والمالية :-

يقصد به تنظيم العلاقات المالية بين الأغنياء والفقراء وبين الدول والأفراد

السنة لغة: الطريقة المتبعة والسيرة سواء حميدة أو ذميمة.

السنة عند الأصوليين: ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول (غير القرآن) أو فعل أو تقرير.

ملحوظة: استعمل العرب بمعنى الطريقة المتبعة

فأى شيء تفعله بطريقة مستقرة تسمى سنة أو سيرة

* جاء لفظ سنة في القرآن الكريم بمعنى **الحكمة**

" قد خلت من قبلكم سنن "

" سنة الله في الذين خلوا من قبل "

" سنة من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا "

" ويعلمه الكتاب والحكمة " أى يعلمه الكتاب والسنة

وقال صلى الله عليه وسلم: " من سن في الإسلام سنة

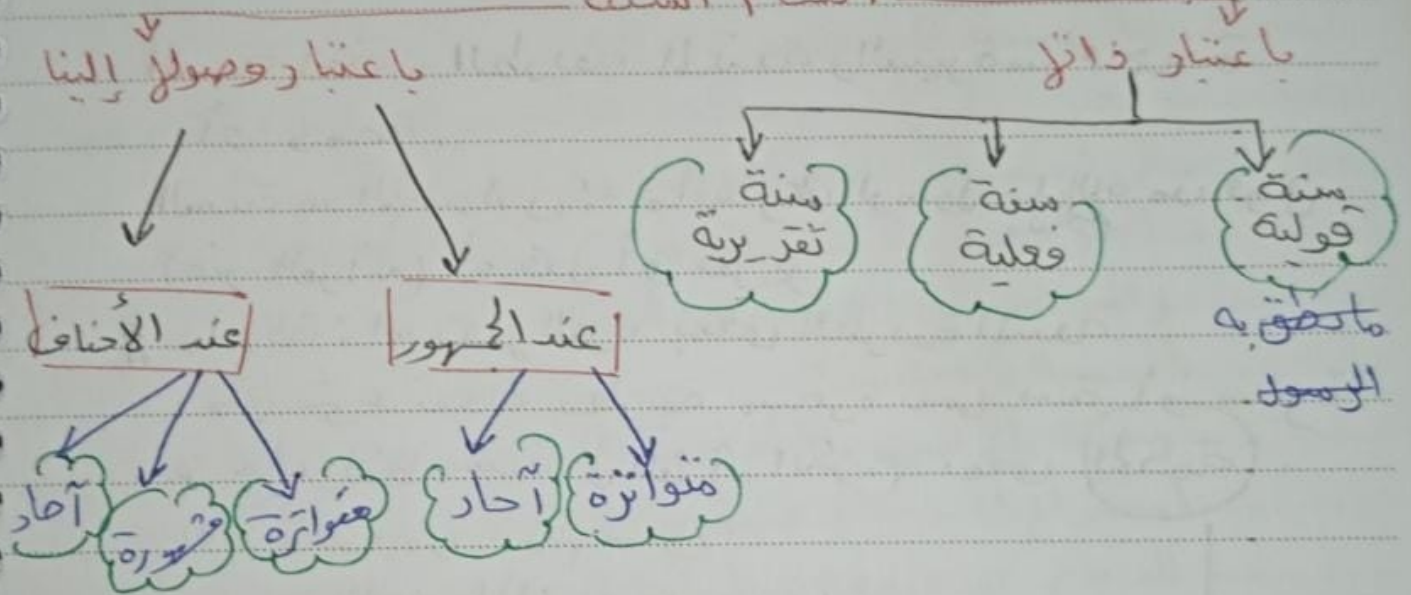
حسنة فله أجرها ومن سن في الإسلام سنة سيئة

كان عليه وزرها ووزر من عمل بها "

* **السنة عند المحققين:** كل ما صدر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أو وصفة خلقية أو خلقية لوكلائه سواء كان قبل البعثة أو بعدها (مثل تعبد في غار حراء) (تعريف أعم من تعريف الأصوليين)

* **عند الفقهاء:** ما ثبت عن النبي ولم تكن من باب إفراده ولا الواجب مثل (سنة ركعتين قبل صلاة الظهر)

أقسام السنة



• **السنة القولية** : ما نطق به صلى الله عليه وسلم في مختلف الأغراض والمناسبات ولكن ترتب عليه حكم شرعي

على الله عليه وسلم

مثل قوله " بني الإسلام على خمس " " القاتل لا يرث " " الذهب بالذهب والفضة بالفضة " "

• **السنة الفعلية** : ما صدر من النبي من أفعال لم ينطق بها ويتربى عليه حكم شرعي

ليست حيلية (ليس نومه ولا أكله)

* هل كل أفعال النبي يطلق عليها سنة فعلية ؟

لا ، كل ما صدر من أفعال النبي التي ليست حيلية ولا بمقتضى طبيعته البشرية مثل (النوم والأكل والشرب)

مثل كيفية وضوئه (سنة فعلية)

آداء الصلوات الخمس بهيئته وأركانها

إشارة النبي تعد من السنة الفعلية

فذلك حيث أن النبي أشار لكعب بن مالك أن يضع الشطر

من دينه فأشار له النبي عندما كان هناك رجلاه يتشاجران على

الدين فكان أشار النبي وقال ضع عنه شطر الدين

الهيئة
الخصارة

١٩٨٦

"الأدلة"



أدلة فختلف قبل

أدلة متفق عليها



شريع من قبلنا

العرف

قول الصابي

القياس

الإجماع

السنة

القرآن

السنة لغة



الطريقة

السيرة



عمدة ذميمة

السنة التقريبية: سكوت النبي عن إنكار قول أو فعل
 صدر من أحد الصحابة في حضرته أو غيبته
 مثال (٥) ما رواه عمرو بن العاص أنه قال "احتلمت في
 ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت
 إن اغتسلت أهلك فتممت ثم ضليت بأصحابي
 الصبح فذكروا النبي، فقال يا عمرو أضليت بأصحابك
 وأنت جيب فأخبرته بالذي منعتني من الاغتسال
 وجاءني سمعت أن الله يقول "ولا تقتلوا أنفسكم
 إن الله كان بكم رحيماً" فضحك الرسول ولم يقل شيئاً

وظة # ذات السلاسل كانت غزوة ٧ هـ وسميت بذلك
 لأن بها ماء يقال لا السلاسل أو أن المشركين ودخلو بهم
 بسلاسل، كانت بين الحين والحين
 (معلومة المعرفة فقط ☺)
 - مثال (٥) انظر في الكتاب ص ٢٣٠ / ص ٢٣١

السنة المتواترة: هي التي رواها عن رسول الله مع يمتنع
 عادة توأطئهم على الكذب لكثرة عددهم وتباين أماكنهم
 في الثلاثة عصور (الصحابة والتابعين وتابعي التابعين)

ملحوظة: المعبر في التواتر تحقق الجمع الذي قيل العادة
 اتفاقهم على الكذب في هذه العصور الثلاثة
 مثل نقل أعداد الركعات، فليسك الحج

* يجب عليك الإيمان بالسنة المتواترة ويجب العمل بها.

* منكرها كافر لأنها ثابتة عن الرسول قطعاً مثل إقرآن

السنة المشهورة؛ هي التي رواها عن الرسول عدد من الصحابة لا يبلغ حد التواتر، ثم تواترت في عصر التابعين وتابعت التابعين.

مثال: حديث "إنما الأعمال بالنيات"

"لا وصية لوارث"

"أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء"

الفرق بين السنة المتواترة والمشهورة؛

• التواتر في السنة المتواترة في العصور الثلاثة، أما المشهورة فالتواتر في العصورين الثاني والثالث فقط.

• المتواترة تفيد العلم واليقين، أما المشهورة فتفيد الظمائية والظن القريب من اليقين.

حكمها: تفيد الظمائية والظن القريب من اليقين.

جاءها لا يكفر بل يضل ويحكم بخطئه.

المطلق: شيء يدل على الإطلاق "من بعد وصية يوصي بها أو دين"

فتم إطلاقه ولم تحد بشيء ولكنه قيدت بالسنة المشهورة.

قال الرسول في السنة المشهورة "الثلاث والثلاث كثر"

سنة الآحاد :-

هي ما ليست بمتواترة ولا مشهورة ويروى عن أبي
عدد لا يبلغ حد التواتر في العصور الثلاثة.
(هذا عند جمهور الحنفية).

هي التي لم تجمع شروط التواتر

(عند الجمهور من غير الحنفية)

الجمهور تعتبر السنة المشهورة عند الأحناف بمعنى سنة آحاد
عن الجمهور (مهم)

حكم سنة الآحاد :-

* تفيد الظن ولا تفيد الدلالة والعلم اليقيني

وتجب العمل بها فيما تفيد من أحكام إذا تحققت

الشروط التي اشترطها العلماء لوجوب العمل بها

ولا يعمل بها في أحكام العقيدة، لأن الظن في
الاعتقاد لا يفنى عن الحق شيئاً.

* عرف الإجماع لغة واصطلاحاً
العرف → الإجماع لغة ← الاتفاق

اصطلاحاً

اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته على أمر شرعي.

* أذكرى ضوابط الإجماع

- ① الاتفاق من المجتهدين
- ② توافق عدد من المجتهدين في عصر وقوع الحادثة
- ③ اتفاق جميع مجتهدي العصر
- ④ إبداء كل مجتهد برأيه
- ⑤ أن يكون المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم
- ⑥ الإجماع بعد وفاته
- ⑦ الاتفاق على حكم شرعي

* وضح أنواع الإجماع

السكوتي

قول البعض وسكوت الباقي
مثلاً إجماع الصحابة على إعطاء الحسن

الصريح

* إبداء كل منهم برأيه

بالقول / بالفعل

حكمه: حجة وحرام في الفقه

* الصريح: هو اتفاق جمهور المجتهدين

على حكم واحد في مسألة في عصر ما

بإبداء رأيه صراحة بالقول أو بالفعل

كإجماع الصحابة على خلافة أبي بكر

① السكوت بعد مضي مدة

② مجرد أذن علامة الرضا

③ ألا يكون السكوت خوفاً للفتنة

④ أنه يكون في مسألة يجوز فيها الاجتهاد

* السكوتي: قول بعض المجتهدين قولاً في مسألة ويتبرر ذلك في المجتهدين منه أهل ذلك لا يصح سكوتهم ولا يطرأ إقرار ولا إنكار

* عرف القياس لغة واصطلاحاً
التقدير
القياس لغة
اصطلاحاً
المساواة
(التوبة) حسية
معنوية

الآباء الأول في شرح لتعريف
تعدية الحكم من الأصل
إلى الفرع بعلقة متحدة
لا تدرك بمجرد اللفظ
مثال
الآباء الثاني
مساواة فرع الأصل في
عللة الحكم

مثال - حرمة المختبرات نسبة على حكم الحرج
قياس قتل الموصى له للموصى على حكم
قتل الوارث المورثه

"انما الحر وليس والارضا والارلام جزمه على بطلانه فاجتنبوه لعلمكم بظلاله"
علوطة: التسوية المعنوية تدخل في مجال الأحكام

كلمة القياس مأخوذة من كلمة القوس "مكان قاب قوسين أو أدنى"
اختلاف العلماء في المعنى الاصطلاحي بسبب نظرة العلماء للقياس
فيري بعضهم انه من عمل المجتهد

ويرى البعض الآخر انه عبارة عن دليل
اي عمل يلزم عند الصلاة فلا يجوز
ادكري حكم القياس

ذهب جمهور العلماء ذهبوا به القياس جائز عقلاً وواجب شرعاً، بل ذهب الأول
ذهب بعض الشيعة والامامية والنظام والابامية وأهل الظاهر
ع. أن القياس ليس بحجة، (بل ذهب الثاني) (بعضهم)

أركان القياس

اذكري

العلة

الوصف لمؤثر
في الحكم يجعل
الشارع له

الحكم

حكم الأصل
الحكم الثابت
للأصل

الفرع

الحكم غير
المنصوص عليه

الأصل

الحكم المنصوص
عليه

(~~3~~ أركان)

أركان القياس 3 أركان؟ (X)

حكم الفرع من أركان القياس؟ (X)

ملاحظة: حكم الفرع ليس من أركان القياس
بل من ثمرة القياس

الاستحسان

اصطلاحاً

عند الأصوليين

لغة

عَدَّ الشَّيْءَ حَسَنًا

أن يعدل الإنسان عن الحكم في مسألة بمثل نظائرها في حكم في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأصل

رأي الجمهور

① حجة في شرع

(الحنيفة والمالكية والشافعية والحنابلة)

حكم الاستحسان (الجاهل)

* انتهى عن بيع ما ليس عندي

② ليس بحجة (قول الشافعية)

قوله تعالى "الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه" قوله تعالى "انبعوا ما أحسن إليكم ما أنزل إليكم"

"من استحسَن فقد شرع" ← قول الشافعي عن الاستحسان الذي ليس بدليل

يُطلَق الاستحسان على أمرين

① ترجيح قياس خفي وقع في مقابلة قياس جلي استثناء مسألة جزئية من أصل كل دليل خاص

* نرس القياس الخفي وليس الجلي

* في الواقع الأدلة المختلفة غير أكثر منه في الكتاب ذكره فقط

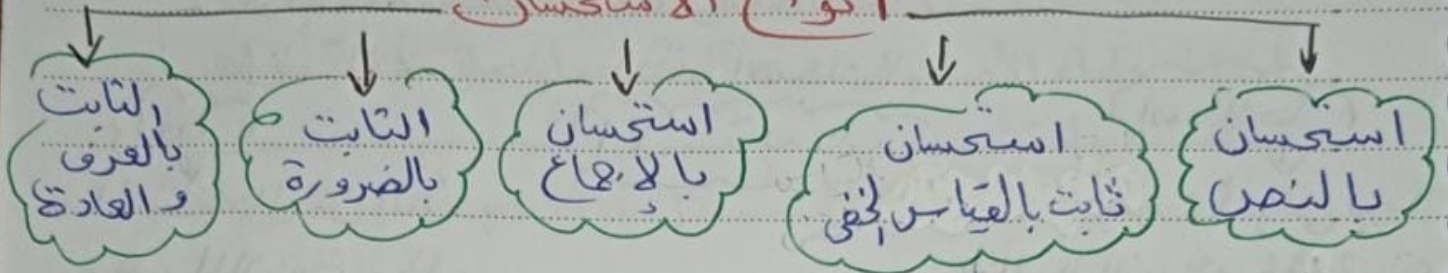
قياسيين

↓
↓
↓
جلى

الرسول قول "من أسلم فليسلم في كل معلوم ووزنه معلوم"

٥١
من اذكرى أنواع الاستحسان وعرفى كل نوع مع ذكر مثال.

أنواع الاستحسان



• الاستحسان بالنص: هو أن يرد في مسألة نص يتضمن حكماً بخلاف الحكم الكلي الثابت بدليل عام أو قاعدة عامة مقررة.
استحسان بالقرآن **مثل الوصية "من بعد وصية يوصي بها أو دين"**
استحسان بالسنة **بقاء الصوم صحيحاً في حالة السباح**
* **سور سباع الطير (نسر - صقر) تجوز الشرب منه**

• الاستحسان بالإجماع: أن يتوكل المجتهد **بموجب القياس في مسألة** لا انعقاد الإجماع على حكم آخر غير ما يؤدي إليه القياس.
مثل: عقد الاستصناع

• الاستحسان الثابت بالضرورة: أن توجد ضرورة تخل للمجتهد على ترك القياس والأخذ بمقتضى الضرورة سد الحاجة للناس.
مثل: الحكم بطهارة سور سباع الطير

• الاستحسان الثابت بالعرف والعادة: العدول عن مقتضى القياس إلى حكم آخر، لبيان العرف بذلك واعتياد الناس.
مثل: إجارة الخاتم بأجرة معينة دون قيد قدر الماء المستعمل.

• الاستحسان الثابت بالقياس الخفي: يتحقق هذا النوع في كل مسألة اجتمع قبل قياس أحد طرفيها ظاهر والآخر خفي فيترك الظاهر ويؤخذ الخفي.
مثل وقف الأرض الزراعية

- تعريف الاستصحاب لغة واصطلاحاً :

- عرف الاستصحاب لغة واصطلاحاً :

اصطلاحاً

الاستصحاب

لغة

* استفعال من الصحبة

وهي الملازمة وطلب

الصحبة وعدم لفارقة

سبب تسميته بهذا :-

لأن المستدل "يجعل الحكم الثابت

في الماضي مصاحباً للحال

* مثل قول النبي : "إذا شك أحدكم في صلاته فليطأ في الشك

وليبتئ على اليقين"

أذكرى أنواع الاستصحاب مع ذكر مثال

* استصحاب ما دل

العقل وشرع على

ثبوته ودوامه

مثال : الملك عند وجود

سببه وهو العقل فإنه

يظل ثابتاً حتى يوجد

ما يزيله

* استصحاب القدم

الأصلي للأحكام الشرعية

قبل ورود الشرع بالاعتق

مثل : يلتزم برىء حتى

تثبت إدانته

- الأصل البراءة حتى

الإتيان بالدليل

* استصحاب الحكم

الأصلي للأشياء

والإباحة عند عدم

الدليل إذا كانه لشيء

نافعاً أو محرمة

إذا كانه لشيء ضاراً

ما حجية الاستصحاب :-

اختلف علماء الأصول في حجة الاستصحاب على ثلاثة مذاهب :-

1- المذهب الأول :-

الاستصحاب حجة يصح الاستدلال به ، وهو حجة في النفي والإثبات .

2- المذهب الثاني :-

الاستصحاب يصلح حجة للدفع والنفي ، لا للإثبات والاستحقاق .

أي يصلح لدفع ما ليس بثابت ، لا إثباته .

3- المذهب الثالث :-

ليس بحجة مطلقاً لا في النفي ولا في الإثبات .

ملحوظة : الخلاف بين العلماء في حجة الاستصحاب خلافاً معنوي

* اختلف الفقهاء والعلماء في حجة الاستصحاب ومثل (إرث المفقود)

فالمفقود هو من انقطع خبره ، ولم تعلم حياته من حياته

المذهب الأول :- مذهب المالكية والشافعية

يعد حياً في حق نفسه وحق غيره ، فلا يرثه أحد ولا يقسم ماله

حتى تقوم بينه بموته ولا تزوج امرأته ، فإذا مات من يرثه المفقود

احتفظ له بنصيبه ، لأن الاستصحاب حجة في الدفع والإثبات .

المذهب الثاني :- مذهب الحنفية

أنه حي في حق نفسه فلا يقسم ماله بين ورثته فيستمر

على حكم ملكه إلى أن تم تحقق وفاته أو يتم بموته القاضي

ولا شيء منه امرأته .

المذهب الثالث :- مذهب النابلية

يعتبر حياً في حق نفسه وحق غيره مدة ٤ سنين ، فإذا لم يظهر

له خبر قسم ماله واعتدت امرأته عدة الوفاة وحلت للأزواج

ولا يرث غيره .

أنواع الاستقراء

استقراء تام

- تتبع الجزئيات جميعاً ليعم

بحكمها على أمر كل يشمله

مثل أن الحيوانات تنحرك

فأفاد الاستقراء الحكم لقطعي

وهو الحركة لجميع الحيوانات

استقراء ناقص

تتبع أغلب الجزئيات ليعم

على أمر كل يشمله

يسمى "الأعم الأغلب"

مثل قول الشافعية في الوتر:

إنه ليس بواجب، لأنه يؤدي على

الراحلة ولا شيء من الواجبات

يؤدي على الراحلة

حجية الاستقراء

* اختلف العلماء إلى مذهبين:

أولهما: - أنه حجة شرعية ولكنه يفيد الظن لا الحال

بعض الجزئيات عن الحكم

ثانيهما: - ليس بحجة فلا يفيد الحكم ظناً ولا قطعاً

أما الحقيقة: فلم يعترفوا بالاستقراء بصفتها دليل مستقل

في إثبات الأحكام، فذهبوا أنه راجع إلى القياس إذا دل على

وصف معتبر جامع لجميع الجزئيات، أو للعرف والعادة

* الاستقراء التام يفيد القطع والناقص يفيد الظن

* والخلاف بين العلماء على الاستقراء الناقص

اذكري معنى الاستقراء

الاستقراء لغة: التسع، أي تتبع أفراد الشيء لمعرفة أحواله وخواصها.

الاستقراء عند الأصوليين: تتبع أمور جزئية ليحكم بحكم على أمر كلي يشملها.

قول الصحابي

صلى الله عليه وسلم

* الصحابي لغة ← الصحبة - المصاحب - الحاشي - المرافق

حَقِيقَةً (المرء من جالس النبي ورآه)

يطلق لفظ الصحابي ↗ عِزّاً (مرء تذهب يده يذهب معين)

الصحابي في الاصطلاح

عند الأصوليين

عند الحديثيين

* مسلم طالت صحبته مع النبي

مقرباً إياه مدة ثبت مع

إطلاق صاحب عليه عرفاً لا تحيد

* هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم

مؤمناً به ومات على الإسلام

• رجاءه بعد وفاة الرسول

المراد بقول الصحابي :- هو مذهب في المسألة الاجتهادية وهو

ما نقل إلينا وثبت لدينا عن أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم

* آراء العلماء في الاختصاص بقول الصحابي *

• اتفق العلماء على :-

- ألا يكون قول الصحابي حجة على صحابي آخر مجتهد

- إذا قال صحابي قولاً ورجع فيه لا يكون هذا القول حجة

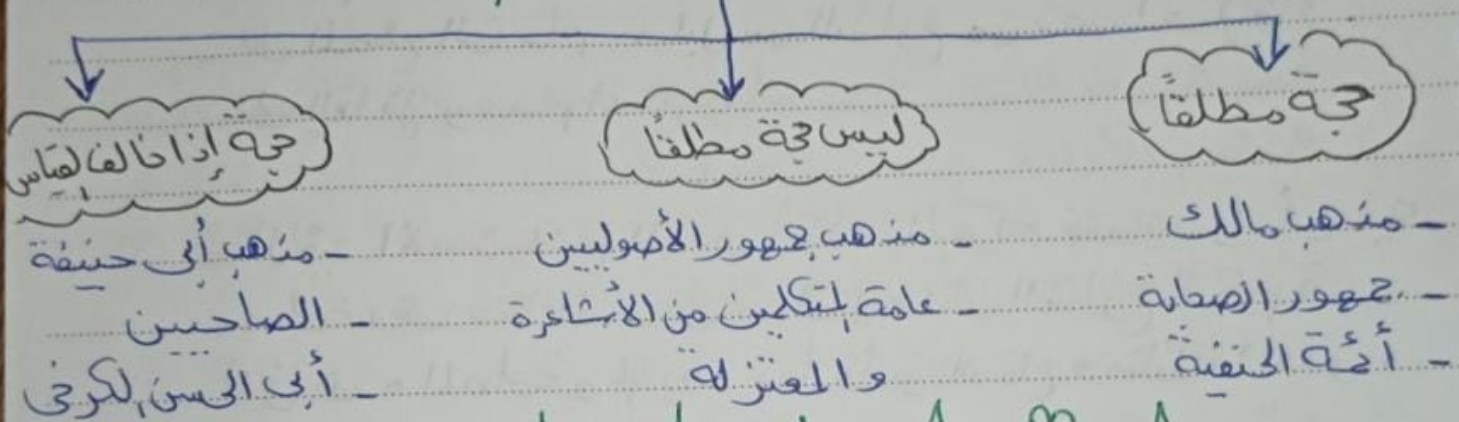
- لا يكون حجة إذا أخذ الصحابي بأمر غيبية من كتب سماوية سابقة

- إذا قال صحابي قولاً بحضور الصحابة ولم يعترضوا يسمى هذا

(إجماع سكوتي)

محل الخلاف في حجيته على ثلاثة مذاهب

اختلفوا في حجيته على ثلاثة مذاهب



تعريف لغة :- * المصالح المرسلات أو الاستصلاح *
المصالح جمع مصلحة وهي من الصلاح عكس الفساد وهي المنفعة.

المرسلات: المخلقة، أرسلت الطائر أي أخلقته
فما صلاح الأصوليين :-

المصلحة: هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم وأموالهم (تعريف لغوي)

* تقسيم المصالح لمرسلات من حيث اعتبار الشارع لها *

مصالح معتبرة | مصالح ملغاة | مصالح مرسلات

← (مصالح ضرورية) هي التي لا بد من قيام مصالح الدين والدنيا

الضرورات في الشريعة كلها ⑤ حفظ الدين والنفس والنسل والعقل

← مصالح حاجية التي يفترق اليأس من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى

الخرع والافتقار، ورفع الحرمة باعتبار كإباحة العقود، التولية، البرائة، الزارة

← مصالح تحسينية

المصالح قصد لا الأخذ بمحاسن العادات وتجنب الأحوال البذرية

التي تأنى العقول، ومثال التحسينات: الطهارة

إزالة الخبائث، ستر العورة،

القسم الثاني : المصالح الملقاة

هي المصالح التي قام دليل من الشارع من نص أو إجماع على إلغائها وعدم اعتبارها.

مثال :- الامتسلام للعدو أثناء المعركة فقد يسوا أن فيه مصلحة وهي حفظ النفوس من القتل ولكن الشارع الحكيم قد ألغى هذه المصلحة ولم يعتد بها وأمر بالدفاع ومقاومة العدو.

القسم الثالث : المصالح المرسلة

هي مصالح لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها أو إلغائها سميت بمرسلة أي المطلقة لأنها لم تقيد بدليل شرعي يدعو إلى اعتبارها أو عدم اعتبارها.

مثال :- جمع القرآن الكريم في مصحف واحد في عهد أبي بكر.

* حجية المصالح المرسلة *

حجة إذا كانت
المصلحة ضرورية
قطعية

حجة مطلقاً

* رأي الجمهور

ليست حجة مطلقاً

* رأي الظاهرية

* رأي الإمام القرني
والبيضاوي

* مجال اعتبار المصلحة المرسلة :-

- العبادات والحدود والكفارات وسائر المقادير الشرعية
فليس للعقل فيل مجال فهي خارجة عن اعتبار المصالح المرسلة
فليس محل تراخ اتفاقاً.

" تقسيمات الألفاظ "

قسم التسمية اللفظ بالنسبة لإفادته للمعنى إلى تقسيمات أربعة :-

* التقسيم الأول : باعتبار وضعه للمعنى

- العام - الخاص - المشترك - المؤول

* التقسيم الثاني : باعتبار استعماله في المعنى

- الحقيقة - المجاز - المصريح - الكناية

* التقسيم الثالث : باعتبار ظهور المعنى وخفائه

* اللفظ الظاهر :

- الظاهر - النص - المفسر - المحكم

* اللفظ الخفي :

- الخفي - المثل - المجمل - المتشابه

* التقسيم الرابع : باعتبار كيفية دلالة على معناه وطرق فهمه

- اللفظ الدال على المعنى بعبارة النص

- " " " " بإشارة النص

- " " " " بدلالة النص

- " " " " بدلالة الإقتضاء

التقسيم الأول (باعتبار وضعه للمعنى)

أولاً العام لغة : الإحاطة والشمول والكثر والشامل المتعدد

اصطلاحاً : هو اللفظ الموضوع وضعاً واحداً لأكثر من معنى

وكان مستغرقاً لجميع ما يصلح له من غير حصر

سواء كان صفة أو اسم جنس

الفرق بين (أل) العهدية والجنسية

- (أل) الجنسية تدخل على اسم ويراد به فرد من أفراد الجنس.
- (أل) العهدية تدخل على نكرة وتعرفه.

* [الفاظ العموم] (١٠ صيغ)

① - المفرد المعروف بالألف واللام: (أل) المفيدة للاستغراق

"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"

فلفظ السارق والسارقة مفرد معرفة بأل المفيدة للاستغراق

فيشمل كل سارق وسارقة

② - الجمع المعروف بـ (أل) المفيدة للاستغراق والشعول:
"قد أفلح المؤمنون" فلفظ "المؤمنون" جمع معروف بأل

③ - المفرد والجمع إذا أُضيف إلى معرفة:

- المفرد المعروف بالإضافة: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) ^{معرفة} ^{الله} ^{عليه} السلام

- الجمع: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها"

④ - أسماء الشرط (من - ما - أي - أين)

"ومن يتوكل على الله فهو حسبه"

"وما تفعلوا من خير يعلمه الله"

"أيها ما تدعوا فله الأسماء الحسنى"

"أيها تكونوا يدرككم الموت"

⑤ أسماء الاستنظام (مَنْ - ماذا - متى - أين)
 "مَنْ ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً"
 "ماذا أراد الله بهذا مثلاً"
 "متى نصر الله"
 "أين ما كنتم تدعون من دون الله"

⑥ الأسماء الموصولة (ما - من - الذين - اللاتي - اللاتي)
 "وأحل لكم ما وراء ذلكم"
 "ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض"
 "إن الذين يأكلون أموال اليتامى..."
 "واللاتي يئسن من المحيض"

⑦ كل وجميع
 "كل من على فان" "فسجد الملائكة كلهم أجمعون"

⑧ اسم الجمع (معشر - كافة - عامة - قاطبة)
 "ارتدت العرب قاطبة" قول عائشة لما مات الرسول
 "يامعشر الجن والإنس"
 "كانه النبي يبعث إلى قومه خاصة وإلى الناس عامة"

⑨ التكرار في سياق النفي أو النهي أو الشرط

النفي ← "لا وصية لوارث"
 النهي ← "لا تقتل والد الولد"
 الشرط ← "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا"

(١) النكرة الموصوفة بصفة عامة تفيد العموم
لو حلف لا يجالس إلا رجلاً عالماً، فلفظ رجلاً نكرة
وصف بصفة عامة وهي (عالم) لأن العلم لا يقتصر بواحد
من الرجال دون واحد كان أو اثنين أو ثلاثة.

حكم العام :-

* حكم العام من حيث شموله لجميع أفراد :-
• اختلف العلماء على ثلاثة آراء :-

* الرأي الأول (للجمهور ومنهم المنفية والشافعية) :-
العام يدل على ثبوت الحكم في كل ما يتناوله من أفراد فيستغرق
جميع أفرادها ولا يشتر واحد إلا بدليل.
دليلهم من الإجماع :-

أن الصحابة علوا بقوله تعالى "يوصيكم الله في أولادكم
الذكر مثل حظ الأنثيين"

* القول الثاني (للجبائي والبخي) :-
العام يثبت به أقل ما يصدق عليه لفظ العام وهو الواحد فيتم بغيره
والثلاثة في صيغة الجمع

* القول الثالث :- (لعامة الأشاعرة)
حكم العام هو التوقف حتى يقول الدليل على العموم أو الخصوص

ثانيًا : حكم العام من حيث القطعية والظنية (قولين)

القول الأول :- (معظم الحنفية)

دلالة العام على جميع أفرادهِ دلالة قطعية فهو ثبت الحكم في كل ما يتناولهُ على سبيل القطع ،
" الزائفة والزائى فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة "
يشمل قطعياً كل الزناة .

القول الثاني :- (قول الشافعية وعامة الفقهاء والمنتكلمين)

دلالة العام على جميع أفرادهِ دلالة ظنية ثبت الحكم في جميع أفرادهِ على سبيل الظن .

أثر الاختلاف في قطعية العام وظنيته :-

المسألة الأولى :- (تخصيص العام القطعي بالدليل الظني كخبر لوحد ولقيته

- (ذهب الحنفية) إلى عدم جواز تخصيص العام من الكتاب

والسنة المتواترة بالدليل الظني .

- (ذهب الجمهور) إلى جواز تخصيص العام بالدليل الظني كخبر لوحد ولقيته

أثر الاختلاف في هذه المسألة :-

الفروع المأثورة

* هل تؤكل ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية عدداً ؟

- ذهب الحنفية إلى حرمة الأكل من كل من

" ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق "

- أما الشافعية فقد أجازوا الأكل من كل ما لا تُهم خصصوا

عموم الآية بسبب الأحاد والقياس .

* الفروع الثمانية - هل يقتل المسلم بقتله ذمياً ؟

- ذهب الحنفية : يُقتل المسلم بقتله الذمي
 "وكتبنا عليهم فيل أن النفس بالنفس"

- ذهب جمهور العلماء من غير الحنفية إلى أن المسلم لا يُقتل
 بالنمى لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يقتل مسلم بكافر "

المسألة الثامنة : التعارض بين العام والخاص

- إذا ورد عام وخاص وتعارضاً بأن دل أحدهما على ثبوت حكم
 ودل الآخر على انتفائه ، فمن يرى أن العام دلالة قطعية
 يقول : لا تعارض بين العام والخاص

- أما الحنفية فيرون التعارض بين العام والخاص لأن دلالة العام
 عندهم قطعية فتتسلوى مع الخاص في ذلك فثبت التعارض
 - مذهب أبي حنيفة ترجيح العام على الخاص

- أما الجمهور قد موال الخاص ، لأنه قطعي والعام ظني ومن ثم
 لا تعارض حيث يقدم القطعي على الظني .

* بعض المسائل المتعلقة بالعام *

المسألة الأولى:

- إذا ورد خطاب بالألفاظ العامة مضافاً إلى الناس والمؤمنين والأمة والمسلمين في القرآن والسنة، هل يدخل فيه العبيد؟
أولاً: مذهب جمهور العلماء (منهم الحنفية):
الخطاب يعم ويشملهم.

ثانياً: مذهب بعض الشافعية والمالكية

لا يدخلون في الخطاب ولا يعمهم الخاص إلا بدليل.

ثالثاً: مذهب أبو بكر الجصاص من الحنفية

العبيد والإماء يدخلون ويتناولهم التكليف في الخطاب المتعلق بحقوق الله تعالى، أما الخطاب المتعلق بحقوق الآدميين فلا تناولهم الخطاب العام ولا يدخلون فيه.

المسألة الثانية:

- عموم الجمع المذكور هل يشمل النساء؟

الخلاص في: - إذا كان الجمع بلفظ قد ثبتت علامة التذكير بشكل واضح كالجمع بالواو والنون "المسلمون والمؤمنون" أو بضمير الجمع "قاموا" "فعلوا".

مذهب جمهور بعض

المذهب الأول: الحنفية والمالكية وبعض المالكية

وبعض الشافعية - أن النساء يدخلن في الجمع الذي ثبتت فيه علامة التذكير.

المذهب الثاني: مذهب إليه أكثر الشافعية والحنفية وبعض المالكية والنبيلة النساء لا يدخلن في الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير.

الخاص

امبطلاً

كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد وانقطاع المشاركة

اسم فاعل أصله خاص
أضحت الصاد في المباد
وهومن المخصوص أي الانفراد
أختص فلان بكذا أي
انفرد به.

أقسام الخاص : ٣ أقسام

- القسم الأول : خاص بالجنس مثل الإنسان (مخصوص الجنس)
يطلق على كثير مع اختلاف الجنس
"والعصر إن الإنسان لفي خسر" الإنسان لفظ خاص

- القسم الثاني : خاص بالنوع مثل رجل وامرأة
يطلق على كثير ولكن مختلف في الجنس

- القسم الثالث : خاص بالعين أو بالشخص مثل أسماء
الأعلام (أحمد - محمد - ...)

حكم الخاص : دلالة قطعية ولا يصرف إلى معنى آخر إلا بدليل
"والزاني والزانية فاجلد وكل واحد منهما مائة جلدة"
- ليس ٩٩ - فهو قطع

الخاص يقبل التأويل والصرف

بعض التفريعات الفقهية

الفرع الأول:

بطلان شرط الولاء والترتيب والتسمية والنية في آية الوضوء

"يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ"

يُحْتَجُّ بِبَطْلِ شَرْطِ الْوَلَاءِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ

- سَنَّةٌ عِنْدَ الْأَحْنَفِ لِأَنَّ آيَةَ الْوُضُوءِ دَلَالَةٌ قَطْعِيَّةٌ لَاحْتِجَاجِ لِبَيَانِ الْوَلَاءِ هُوَ مَوَالَاةٌ غَسَلَ الْأَعْضَاءَ فِي الْوُضُوءِ دُونَ جَفَافِ عَضْوِ

الفرع الثاني:

لَا يَجُوزُ إِحْتَاقُ تَعْدِيلِ الْأَرْكَانِ وَهُوَ الظَّمَأُئِنَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسَةِ بَيْنَ السُّجُودَيْنِ "ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا"

- قَالَ الْحَنَفِيُّ: إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى "ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا" خَاصٌّ

الفرع الثالث:

بطلان شرط الطهارة في آية الطواف

"وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ"

قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ الطَّوْفُ بِدُونِ طَهَارَةٍ
الْحَنَفِيُّ قَالُوا أَنَّ الطَّهَارَةَ وَاجِبَةٌ يَنْقُصُ بِتَرْكِهَا الطَّوْفُ
فَيَجِبُ بِالْإِذْنِ (أَيُّ دُبُحِ شَاةٍ)

المشترك

اسم مفعول من الاشتراك وهو اللفظ الموضوع بأكثر من وضع للدلالة على معنيين أو معاني مختلفة.

مثال: لفظ "العين" تطلق وقد يراد به الجاسوس وعين الماء والعين الباصرة.

أسباب وجود الاشتراك :-

- (١) اختلاف الوضع اللغوي بين القبائل
- (٢) التردد بين الحقيقة والمجاز
- (٣) التردد بين المعنى الحقيقي والمعنى العرفي أو الاصطلاحي
- (٤) أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى عام "تجمع بين معنيين مثل لفظ "المولى" في الأصل الناصر ثم استعملت للسيد والعبد

حكم المشترك :-

اتفق العلماء على أن الاشتراك خلاف الأصل

فينفرد بالمعنى . لفظ القرء

"والمطلقات يترتب من أنفسهن ثلاثة قروء" يطلق على الحيض أو الطهر الفاضل بين الحيضتين

عموم المشترك

اختلف العلماء في حالة إذا لم توجد قرينة ترجع أحد معاني اللفظ المشترك هل يستعمل في كل معانيه؟

المذهب الأول: - (مذهب الشافعي وبعض المعتزلة)

- يجوز استعمال المشترك في جميع معانيه بشرط أن يمتنع الجمع بين معانيه

مثل لفظ "القرء" فلا يصح الجمع بين معنييه من الظهر والحيف

المذهب الثاني: (مذهب بعض فقهاء الحنفية)

- يجوز أن يرد بالمشترك كل واحد من معانيه في النفي دون الإثبات

المذهب الثالث: (مذهب الحنفية وبعض الشافعية)

- لا يجوز استعمال المشترك في كل معانيه سواء أكان وارداً في النفي أو الإثبات

المؤول

المؤول لغة: مأخوذ من آل يؤئل إذا رجع ،
أولته إذا رجفته وصرفته

اصطلاحاً: ما ترجع فيه من المشترك بعض وجوهه
بغالب الرأي والاجتهاد .

• المؤول خلاف المجمل ، لأن المجمل لا يعرف معناه
المراد منه إلا بالبيان من المجمل " أي المتكلم باللفظ "

• المشترك أقوى من المجمل ، لأن المشترك يمكن
معرفة المراد منه بالعقل

طرق تأويل المشترك عند الحنفية :-

الأولى: بالتأمل في الصيغة (اللفظ) مثل تأويل لفظ "الفرء"
مشترك بين الحيض والطهر ، بالحيض لا الطهر

وهو

الثانية: بالنظر إلى السياق (سابق الكلام) القرينة اللفظية
المقدمة ، مثل قوله "ثلاثة قروء" ، ~~فلو~~ فلو أريد به
الطهر ترتب على ذلك نقصانه عن ثلاثة إذا طلقت
في طهر وحسب من العدة أو زيادة عن الثلاثة إذا
لم يحسب من

اللازمة

الثالثة: بالنظر إلى السياق (بالباء) وهي القرينة اللاحقة
مثل قوله "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم"

٦٨
لفظاً "أحد" من الكل وهو مشترك بين الحلول أى النزول
وبين الكل ضد الحرمة ، فتزيج معنى الكل الذى هو ضد الحرمة
بقرينة لفظ "الرفق" الذى هو كناية عن الجماع

حكم القول :-

ظنى واجب العمل به غير قطعى فى العلم فلا يكفر جاحده
ينقسم اللفظ باعتبار استعماله فى المعنى إلى أربعة أقسام
① حقيقة ② مجاز ③ مرئىل ④ منقول
وجه المصير فى هذه الأقسام :

اللفظ إما أن يستعمل فيما وضع له ، أو يستعمل فى غير ما وضع
له ،

- فإن استعمل فيما وضع له فهو الحقيقة ،

- وإن استعمل فى غير ما وضع له ، فإن كان لعلاقة بين ما وضع له
وبين ذلك الغير فهو المجاز .

- وإن استعمل فى غير ما وضع له ولم يكن لعلاقة بين ما وضع له
وبين ذلك الغير فهو المرتجل

"الحقيقة"

الحقيقة لغة: على وزن "فعللة" وهي الشيء الثابت يقيناً وتكون بمعنى "فاعل" أو "مفعول" فإن كانت بمعنى "فاعل" فعناها الثابتة، وإن كانت بمعنى "مفعول" فعناها المثبتة.

اصطلاحاً - (تعريف الأمدى)

اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً في الاصطلاح الذي فيه التخابر.

أقسام الحقيقة - (أربعة أقسام)

- أولاً: حقيقة لغوية

هي اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة، مثل الإنسان، الفرس

- ثانياً: حقيقة لغوية

الفاظ استعملت الشارع في معان لم تستعمل العرب مثل كلمة "الصلاة" فهي لغة الدعاء

لكن استعملت في الشرع للأفعال والأفعال المبدوءة بالتبكير والمنتهية بالتسليم

- ثالثاً: حقيقة عرفية عامة

اللفظ الذي وضع لغة لمعنى ولكن استعمله أهل العرف العام في غير هذا المعنى وشاع عندهم استعماله فيه، مثل لفظ "دابة"

- رابعاً: حقيقة عرفية خاصة (حقيقة اصطلاحية)

اللفظ الموضع لغة لمعنى واستعمله أهل العرف الخاص في غيره وشاع عندهم استعماله فيه، حتى صار لا يفهم منه عندهم إلا هذا المعنى، مثل الجرو والنصب في اصطلاح النحاة

علامات الحقيقة : (بم تعرف الحقيقة ؟)

① أن ينص العرب أو أهل اللغة على أن اللفظ حقيقة في هذا المعنى .

② أن يبادر المعنى من اللفظ عند عدم القرينة .

③ أن يستعمل اللفظ في معنى بدون قرينة ولا يستعمل في غير الإقرينية مثل لفظ " الأسد " .

حكم الحقيقة : - (ثلاثة أحكام)

الأول : - ثبوت المعنى الذي وضع له اللفظ ، سواء كان عاماً أو خاصاً ، أمراً كان أو نهياً ، نواها المتكلم أو لم ينوه .
" أركعوا واسجدوا " فيه الأمر لحقيقة الركوع والسجود وكل منهما خاص .

الثاني : - الحقيقة لا تنسقط عن المسمى بحال ، أي يمتنع نفي المعنى عن اللفظ ، فيقال للوالد " أب " .

الثالث : - رجحان الحقيقة على المجاز لأن الحقيقة لا تفتقر إلى قرينة ، أما المجاز فيفتقر إلى قرينة .

"المجاز"

العبور

المجاز لغة :- مفعول من الجواز بمعنى العبور والتفدي
لأن الكلمة إذا استعملت في غير موضع فقد تعدت
موضوعها

مجازاً :- لأن أهل اللغة يجازون به عن أصل الوضع
توسعاً منهم ، كتسمية الرجل الشجاع أسداً

المجاز اصطلاحاً :- اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة
أو عرفاً أو شريعاً بوضع ثانٍ لعلاقة بين ما وضع له أولاً
وما وضع له ثانياً مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له أولاً
أقسام المجاز :- (أربعة أقسام)

- أولاً مجاز لغوي

استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له لقرينة لغوية
كاستعمال لفظ "الأسد" في الرجل الشجاع

- ثانياً مجاز شرعي

استعمال اللفظ في غير الموضوع له لقرينة شرعية

- ثالثاً مجاز عرفي عام

استعمال اللفظ في غير الموضوع له لمناسبة وعلاقة عرفية
عامة ، مثل لفظ "الداية" في الإنسان البليد الذهن

- رابعاً مجاز عرفي خاص

استعمال اللفظ في غير الموضوع له لعلاقة عرفية خاصة
مثل استعمال النحوي لفظ "الحال" فيما عليه الإنسان من خير
أو شر

علامات المجاز (بم يعرف المجاز؟)

① أن ينص العرب أو أهل اللغة على أن هذا اللفظ مجاز في هذا المعنى ، أو يقولوا إنه حقيقة في كذا فقط فيعلم أنه مجاز في غيره .

② أن يسند الأمر إلى شيء لا يمكن حصوله منه فيعلم أن اللفظ مجاز فيه ، لاستحالة وضع اللفظ له مثل "وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ" فسؤال الأبنية محال ، فيكون المراد سؤال أهل القرية مجازاً بالحذف .

③ أن يطلق اللفظ على معنى قد هجر إطلاقه عليه حتى صار منسياً مثل لفظ "الدابة" خصه أهل العرف بذات الخافر ، ثم هجره أهل العراق استعماله في الإخبار حتى صار منسياً .
حكم المجاز (أثره) :-

الأولى وجود ما استعير لأجله ، فيثبت ما أريد من المعنى الجديد الثاني جواز نفي المعنى الحقيقي عن معنى المجاز

فَيَصِحُّ
كأن تقول للبلد : حمار ، فيصح النفي فتقول : إنه ليس بحمار فيكون من أمارات المجاز صدق النفي أما الحقيقة فلا يمكن نفيها عن مسماها .

السبب الداعي إلى المجازة - (فوائد المجاز)

- ① التعظيم كقوله سلام على المجلس العالي
- ② التحقير لفظ "الرأفة" فإنه حقيقة في الخارج المعتاد، عدل عنه إلى لفظ الغائط.
- ③ زيادة ثقلية وتأكيده المذكور، مثل "رأيت أسداً"

متى تترك الحقيقة ويصار إلى المجاز؟

- إذا تعذرت الحقيقة أو تفسرت تركت ويصار إلى المجاز وهي التي لا يمكن الوصول إليها إلا بمشقة

- إذا كانت حقيقة مهجورة فيصار إلى المجاز الحقيقة المهجورة هي التي يمكن الوصول إليها إلا أن الناس تركوها.

- تترك الحقيقة ويصار إلى المجاز للجمع بين نصين متعارضين.

هل يتعلق بالمجاز عموم أم لا؟ (عموم المجاز؟)

* ذهب جمهور العلماء ومنهم الحنفية إلى أن المجاز كالحقيقة فإن كان بلفظ عام كان عاماً، حيث إن العرب تخاطب به كما تخاطب بالحقيقة.

* ذهب البعض من الحنفية والشافعية إلى أن:

المجاز لا عموم له فلا يدخل العموم إلا الحقائق فيتناول لفظ المجاز أقل ما يصح به الكلام.

وقوع المجاز في القرآن الكريم :- اختلف العلماء في وقوعه

في القرآن الكريم إلى مذهبين

① مذهب جمهور العلماء :-

وقوع القرآن الكريم والحديث النبوي
ووجود المجاز في

② مذهب إليه أهل الظاهر :-

إنكار وقوع المجاز في القرآن الكريم والحديث النبوي .

حكم استعمال اللفظ في معنیه الحقيقي والمجازي في وقت
واحدة . اختلف العلماء على مذهبين

* مذهب الحنفية :- لا يجوز اجتماعهما مرادين بلفظ واحد

* مذهب الشافعية :- يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز بلفظ واحد

إذا تعدر المعنى الحقيقي والمعنى المجازي معاً فيهمل
الكلام ويلغو .

أنواع التغذرة ① حسي ② شرعي

تنقسم الحقيقة والمجاز باعتبار ظهور المعنى المراد

وعدم ظهوره إلى قسمين :-

① صريح ② كناية

أولاً الصريح :

- الصريح لغة : الظاهر ، صريح بما في نفسه أي أظهره
- اصطلاحاً : ما لم يستتر المراد منه لكثرة استعماله فيه ، حقيقة كانت أم مجازاً .

مثال ← بعث - اشتريت - صليت

حكم الصريح :- يثبت الحكم به بمجرد التلفظ به

ثانياً الكناية :-

- الكناية لغة : مصدر كُنِيَ به عن كذا يكنى أو يكنو ؛ إذا تكلم بشيء ويستدل به على غيره أو يراد به غيره
- اصطلاحاً : اللفظ الذي استتر المعنى المراد منه ولا يفهم إلا بقربينة سواء أكان المراد معنى حقيقة أم مجازاً .

مثال الكناية من المجازة :

قول الزوج لزوجته "اعتدي" مراداً بذلك الطلاق فهو من ناحية كناية أمر لا يعد أيام العدة ، وحجاز من جهة أن المراد به الطلاق الذي هو سبب العدة

حكم الكناية :-

لا تفيد معناها ولا يثبت بها حكم إلا بالنية لأنها مستترة المراد .

المرتبّل

لغة: المبتدع بلا روية، يقال: ارتبّل الكلام: ابتدعه بلا روية
اصطلاحاً: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاً لغير علاقة

* المرتبّل يكفي فيه مجرد النقل والتعيين

المنقول

لغة: المحول من موضع إلى موضع، اسم مفعول من نقل
اصطلاحاً: اللفظ الذي غلب استعماله في غير المعنى الموضوع له
حيث يفهم منه بلا قرينة، مع وجود العلاقة بينه وبين
الموضوع له.

* سمي منقولاً: لنقله من المعنى الأول إلى المعنى الثاني

مثل لفظ "الصلاة" فهي لغة الدعاء،
وقد نقله الشرع إلى العبادة المخصوصة، وهي الأقوال
والأفعال المبدوءة بالتكبير المنتهية بالتسليم.